

1507103-13.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato Majorado
Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... etc.

Rogério Rodrigues, qualificado à fl. 98, Regislene Gomes de Sousa, qualificada à fl. 99, Cely Jhenifer Gomes de Sousa, qualificada à fl. 100, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 171, § 4º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2022, por volta das 14 horas, nas imediações da Rua Alger, nº 137, Vila Rica, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
2ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1507103-13.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1507103-13.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato Majorado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Regislene Gomes de Sousa, Rogério Rodrigues e Cely Jhenifer Gomes de Sousa

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Rogério Rodrigues, qualificado à fl. 98, Regislene Gomes de Sousa, qualificada à fl. 99, Cely Jhenifer Gomes de Sousa, qualificada à fl. 100, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 171, § 4º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2022, por volta das 14 horas, nas imediações da Rua Alger, nº 137, Vila Rica, nesta Comarca de São Paulo, previamente ajustados, com unidade de propósitos e divisão de tarefas, tentaram obter para si vantagem ilícita de quarenta mil reais em prejuízo de Elza Scanferla (74 anos de idade) a induzindo e a mantendo em erro mediante meio fraudulento conhecido vulgarmente como "golpe do bilhete premiado", somente não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, o trio dividiu as tarefas da encenação, a saber: Regislene abordou a vítima que caminhava pela via pública, dizendo que possuía um bilhete de loteria premiado, e alegando ser analfabeta, solicitou ajuda para receber o prêmio. Ato contínuo, com a vítima idosa abordada por Regislane, Cely se aproximou fingindo ser uma mulher grávida que também prestaria auxílio para Regislene.

Desta feita, Cely simulou ligar para a Caixa Econômica Federal para confirmar a veracidade da premiação, afirmando, em seguida, que o prêmio do bilhete era três milhões de reais. Neste momento, Regislene disse que era da religião Testemunha de Jeová, motivo pelo qual não precisava de todo o dinheiro do prêmio.

Em seguida, Cely se propôs a ajudar Regislene, e disse à vítima que repartiria os lucros com ela. Assim, Cely ligou para Rogério pedindo uma carona até uma agência da Caixa Econômica Federal e, então, Rogério se aproximou do local na condução do veículo automotor Renault Sandero EXP 1016V, placas ERQ-5875, onde todos entraram. Assim, Rogério ingressou na agência bancária, e ao retornar afirmou que, de fato, o bilhete era premiado. Cely disse que pagaria cinquenta mil reais pelo bilhete, e indagou quanto a vítima poderia pagar. Elza respondeu que poderia pagar quarenta mil reais, contudo, como estava sem seu cartão bancário, necessitava buscá-lo em sua residência.

A vítima, então, foi juntamente com os réus até sua casa pegar seu cartão bancário. Ocorre que, sua filha, Kely Scanferla de Brito percebeu que sua genitora estava sendo vítima de um golpe, e impediu que ela seguisse ao banco para a consumação do delito, fazendo com que a vítima descesse do automóvel dos estelionatários.

Em posse dos dados do veículo utilizado pelos réus, a filha da vítima acionou a Polícia Militar, a qual conseguiu localizar o carro pouco tempo depois na Avenida Aricanduva, oportunidade em que os réus foram presos em flagrante.

Denúncia recebida em 13 de abril de 2022, citados os réus (fls. 336, 345 e 348), constituíram advogado de defesa que apresentou resposta à acusação (fls. 279/280), seguindo-se a instrução.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa sustentou insuficiência de provas para condenação, subsidiariamente, postulou aplicação de pena mínima aos réus, observada a atenuante de confissão judicial espontânea.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição e apreensão às fls. 78/79.

Em fase inquisitiva, a vítima Elza Scanferla relatou que na data do ocorrido estava indo até uma “lan house”, momento em que foi abordada pela ré Regislene, que lhe pediu informação sobre determinado endereço. Em seguida, Regislene informou que possuía um bilhete, e que havia ganhado determinado valor e que precisava recebê-lo, solicitando ajuda por ser analfabeta. Nesse momento se aproximou a ré Cely, a qual estava grávida, e disse que também poderia ajudar. Em seguida, esta última pegou o telefone celular e supostamente ligou para a loteria, sendo afirmado que o bilhete correspondia a três milhões. Durante o diálogo, Regislene afirmou que não queria todo o valor porque era testemunha de Jeová, e, então, Cely disse que poderia repartir o valor com a vítima. Assim, Cely disse que ligaria para o seu esposo, e juntos iriam na Caixa Econômica Federal, para juntos constatarem se o bilhete possuía dinheiro. Ato contínuo, o réu entrou na Caixa Econômica Federal e retornou para o veículo, confirmando que o bilhete era válido e possuía dinheiro. A ré Cely afirmou que pagaria cinquenta mil reais, e Regislene indagou quanto a vítima poderia pagar, e esta disse que poderia entregar quarenta mil reais, contudo, informou que não estava com o cartão, mas que poderia ir até sua residência pegar o cartão para realizar a transferência. A declarante foi até sua residência com os réus para pegar o cartão, mas ao retornar para entrar no carro sua filha a chamou e, assim, retornou para sua casa. Por fim, acrescentou que pegou um ônibus e foi até a Caixa Econômica Federal, mas não encontrou ninguém na agência.

A testemunha Kely Scanferla de Brito, filha da vítima, relatou que sua genitora havia saído de casa para ir a uma “lan house” e, por volta das 14 horas, notou que sua mãe entrou em casa para pegar um cartão bancário. Assim, indagou o porquê de pegar o referido cartão, sendo respondido por sua genitora que havia recebido um bilhete premiado. Desconfiou da situação e, então, acompanhou sua mãe entrando em determinado veículo, e solicitou que ela saísse do carro, o que foi obedecido. Anotou a placa do automóvel e acionou a Polícia Militar.

Os policiais militares Luana Natali Mastrocollo e Michel Camilo dos Santos relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando, por volta das 14 horas, receberam informação via COPOM a respeito de automóvel envolvido em estelionato e sequestro, tendo como vítima uma idosa. Disseram que o automóvel estava transitando na Av. Aricanduva, altura do numeral 4.850, sendo estacionado em frente a um Mc Donald's. Em abordagem, restou confirmado a tentativa de estelionato. Na fase extrajudicial os três acusados reservaram-se ao direito de permanecerem em silêncio.

Em audiência de instrução:

Elza S., vítima, passou a afirmar que jamais daria dinheiro aos réus, e não os identificou em audiência.

Seu relato, porém, foi contrariado por sua própria filha.

Kelly S.B., filha da vítima, reconheceu os três réus em audiência, e confirmou que sua mãe chegou em casa dizendo que faria um "negócio bom, e daria quarenta mil reais para eles", inclusive, que mesmo depois de repreende-la sobre a tentativa de golpe em que estava prestes a cair, ela insistiu e chegou a ir embora atrás deles, de ônibus, em direção à mesma agência bancária onde tudo teve início.

Policia! Militar Michel Camilo dos Santos disse que localizou os três, conduzindo-os para a delegacia, porém, não manteve contato com a vítima.

Por fim, conforme salientou a defesa em alegações finais, Rogério Rodrigues, Regislene Gomes de Sousa e Cely Jhenifer Gomes de Sousa confessaram integralmente a narrativa da denúncia, no sentido de que estavam impelidos a conseguir dinheiro fácil, valendo-se do expediente fraudulento conhecido como "golpe do bilhete premiado".

Neste contexto, embora os acusados não tenham sido identificados em audiência pela vítima, a autoria delitiva é incontroversa, mediante confissão, corroborada pelo relato da testemunha policial responsável pela condução dos suspeitos à presença da autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante.

A versão de que a vítima, por iniciativa própria, teria se atentado e não cairia no golpe, ficou melhor esclarecida pelo depoimento de sua filha, a qual confirmou cabalmente que sua mãe de fato estava convencida a entregar dinheiro aos golpistas, supondo que faria um bom negócio, pois, segundo ela chegou a lhe relatar, supunha que multiplicaria seu dinheiro ao repartir o falso prêmio de loteria.

Procedente a ação penal, nos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias da conduta, para efeitos do artigo 59 do Código Penal, não extrapolam as elementares do tipo penal, partindo-se do mínimo legal de um ano de reclusão e dez dias multa, para os três réus. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que a ré Regislene é reincidente, presente também a atenuante genérica de confissão judicial espontânea, que deve sopesar possível acréscimo de pena, conforme reiterado entendimento jurisprudencial: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento relativa à idade da vítima, que, à época dos fatos, possuía 74 anos, nos termos do artigo 171, § 4º, do Código Penal, considerando-se para valoração da pena o elevado proveito econômico visado pelos criminosos, porque o o prejuízo da vítima seria de quarenta mil reais, valores que, segundo a vítima, representavam suas economias da vida toda, impondo-se para os três réus o mesmo percentual de acréscimo, considerada a equiparação de suas condutas para efeitos do artigo 29 do Código Penal, ao dobro do mínimo legal, em dois anos de reclusão e vinte dias multa.

Pela tentativa, cabível redução máxima de 2/3, porque os réus não obtiveram o dinheiro da vítima, que se limitou a providenciar os meios para sacar o dinheiro, antes de entregar qualquer quantia aos réus, perfazendo penas de oito meses de reclusão e seis dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerado o maior grau de reprovação social do crime praticado pelos réus, que envolveu vítima idosa, em aplicação dos artigos 33, § 2º, e 59 do Código Penal, será semiaberto. Pelo mesmo fundamento,

vedada aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias pessoais desfavoráveis para os três réus, Regislene e Rogério ostentam maus antecedentes (fls. 115/120 e 121/123), Cely é criminosa contumaz, condenada em primeira instância por crime de furto (fls. 110/112), detentora de inúmeras passagens perante a Justiça da Infância e Juventude (fls.113/114). Pelo disposto no artigo 112 da LEP, em aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, descontado o tempo de prisão cautelar no curso da instrução, deve ser antecipado aos três condenados regime inicial aberto. Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não constando nos autos prova de condição econômica dos réus, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar os réus Rogério Rodrigues, qualificado à fl. 98, Regislene Gomes de Sousa, qualificada à fl. 99, Cely Jhenifer Gomes de Sousa, qualificada à fl. 100, como incursos nas sanções do artigo 171, § 4º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às mesmas penas de oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e seis dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Ao trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003).

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados, intimando-se para advertência do regime aberto, e oportunamente expeçam-se as respectivas guias de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA